

0001020-10.2014.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME PINHO RIBEIRO

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justça Publica

Réu:

Josiane Dores Santos Barbosa

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME PINHO RIBEIRO

Vistos.

Josiane Dores Santos Barbosa é acusada da prática do delito tipificado no artigo 12, caput, e no artigo 14, da Lei 6.368/76, na forma do artigo 69, do Código Penal, por fatos supostamente ocorridos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001020-10.2014.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001020-10.2014.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justça Publica

Réu:

Josiane Dores Santos Barbosa

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME PINHO RIBEIRO

Vistos.

Josiane Dores Santos Barbosa é acusada da prática do delito tipificado no artigo 12, caput, e no artigo 14, da Lei 6.368/76, na forma do artigo 69, do Código Penal, por fatos supostamente ocorridos em 14/10/2004.

A denúncia foi recebida em 09/05/2005 (fls. 105/106).

Esgotados todos os meios a fim de ser procedida a citação pessoal da ré, foi ela citada por edital. Foram os autos declarados suspensos nos termos do artigo 366 do CPP em 28/03/2007 (fls. 207/208).

Embora citada por edital, posteriormente a ré foi pessoalmente citada (fls. 430).

Os autos permaneceram suspensos de 28/03/2007 a 15/09/2014 (fls. 437/438). Embora NÃO conste expressamente, com a citação pessoal da ré, bem como a determinação de prosseguimento da ação penal, houve revogação implícita da suspensão na decisão de fls. 437/438.

Houve apresentação de resposta à acusação (fls. 390/391).

Após isto o feito prosseguiu com a fase instrutória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Estabelece o artigo 61, do Código de Processo Penal que "em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício".

Prevê o art. 119, CP, que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Sabe-se que a possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa por antecipação da pena a ser concretizada em futura sentença é tema controverso, havendo, inclusive, entendimento sumulado manifestando posicionamento contrário ao seu reconhecimento.

Em que pese o respeito denotado aos que entendem de maneira diversa, entendo cabível, neste caso específico, o reconhecimento de tal modalidade de prescrição, ante o princípio da economia processual.

Tal entendimento é baseado no fato concreto e real de que não existe razão plausível e lógica que admita a movimentação inútil da máquina judiciária com um processo onde já se sabe, antecipadamente, que, na sentença condenatória será impossível a aplicação da pena cujo prazo prescricional, analisado retroativamente entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, não seja superado.

No caso dos autos, a denúncia foi recebida há mais de 17 (dezessete) anos.

Os fatos possuem pena mínima de 3 (três) anos.

Não há agravantes ou causas de aumento que poderão fazer com que a pena seja elevada a outro patamar prescricional.

O decurso temporal entre o recebimento da denúncia (09/05/2005) e o início da suspensão do prazo prescricional (28/03/2007), foi de 1 anos, 10 meses, e 19 dias. Com a revogação da suspensão do processo, ainda que forma tácita, o prazo prescricional foi reiniciado em (15/09/2014), transcorrendo até a presente data (06/12/2022), 8 anos, 2 meses, e 20 dias.

A soma dos lapsos temporais mencionados alcança o total de 10 anos, 1 mês e 9 dias. Portanto, considerando a realidade do caso, a pena supostamente aplicada à acusada não excederia a 4 (quatro) anos, a qual prescreveria em 8 (oito) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 61, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Josiane Dores Santos Barbosa, qualificado nos autos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Atualize-se o histórico de partes.

Oficie-se ao IIRGD.

Ao final, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

Mongaguá, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA